

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2182/2535

นาง อารี ย์ บุญยพานิช
นาย สนั่น บุญยพานิช กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก

ป.พ.พ. มาตรา 1713

คดีมีปัญหาเพียงว่าสมควรตั้งผู้คัดค้านที่ 1 หรือ น.เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องหรือไม่เท่านั้น เมื่อในพินัยกรรมที่ผู้คัดค้านอ้างไม่มีข้อความกำหนดแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้ จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยไปถึงว่าพินัยกรรมนั้นปลอมหรือไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลตั้งผู้คัดค้านที่ 1 หรือนางนวลจันทร์ กลิ่นพยอม เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งตั้งนางอารีย์ บุญยพานิชผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายประสิทธิ์ บุญยพานิช ผู้ตายให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกาว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้แต่ผู้ร้องได้คัดค้านว่าเป็นพินัยกรรมปลอมจึงขอให้วินิจฉัยว่าพินัยกรรมปลอมจริงหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าในชั้นนี้คงมีปัญหาคงจะต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า สมควรตั้งผู้คัดค้านที่ 1 หรือนางนวลจันทร์เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องหรือไม่เท่านั้น ในเมื่อพินัยกรรมตามที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้าง ไม่มีข้อความกำหนดแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้ จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยไปถึงความถูกต้องแท้จริงของพินัยกรรมตามที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้าง

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>